



Nr. 574 Ministerbesprechung vom 28. November 1931, 11.30 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 301–306

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS v. Bülow (P. 1), Zweigert, Pünder, Meissner, Trendelenburg, Geib (P. 2), Heukamp (P. 1, 2); MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Köpke (P. 1), Ritter (P. 1–2), Schwerin v. Krosigk (P. 2), Ernst (P. 1), Zarden (P. 2), Posse (P. 1), Sitzler (P. 2), Grieser (P. 2), Streil (P. 1–2); MinDirig. Flach (P. 1); Ges. Müller (P. 1), Votr.LegR Windel (P. 1); MinR Niemack (P. 1–2); Geh. RegR Hagemann; Referent Pohl (P. 1–2); RbkPräs. Luther; RBankKom. Ernst; Pr.Min.Dir. Schalfesjew; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

1. Deutsch-schweizerische Handelsvertragsverhandlungen.
2. Wirtschaftspolitische Maßnahmen.
3. Innerpolitische Besprechung.

1. Deutsch-schweizerische Handelsvertragsverhandlungen.

Staatssekretär Dr. von Bülow trat dafür ein, daß aufgrund des Ergebnisses der bisherigen Verhandlungen mit der Schweiz ein Handelsvertrag geschlossen werde¹. Er hielt die Ausfuhrdrosselung deutscher Waren für unvermeidbar und glaubte, daß sich deswegen Deutschland mit den Schweizer Vorschlägen abfinden könne. Die anderen Länder würden nicht dem Beispiel der Schweiz folgen, wohl aber ihrer eigenen und der weltwirtschaftlichen Lage.

Ministerialdirektor Posse vertrat die entgegengesetzte Auffassung. Er glaubte, daß ein Zollkrieg mit der Schweiz nicht eintreten werde, wenn die Vorschläge der Schweiz abgelehnt würden. Das Kabinett habe sich gegen die Kontingentierung ausgesprochen. Sie würde anderen Ländern ein für Deutschland verhängnisvolles Beispiel sein und wäre deswegen gerade jetzt für Deutschland unerträglich. Im übrigen sei es für die Reparationsverhandlungen besser, nicht freiwillig nachzugeben. Bis auf den Vertreter des Auswärtigen Amts sei die Delegation geschlossen dieser Auffassung. Auch die Wirtschaft habe sich in diesem Sinne ausgesprochen, bis auf die Vertreter des Handels, die weniger eindeutig Stellung nahmen. Die Schweiz werde proportionelle Kontingente einführen. Damit würde die deutsche These erschüttert, die an der absoluten Höhe von Zollkontingenten festhält, ohne Rücksicht auf den Einfuhrbedarf der einzelnen Länder.

Voraussichtlich werde die Schweiz über das bisherige Ergebnis der Verhandlungen hinaus Forderungen stellen. Die Kündigungsfrist um einen weiteren Monat abzukürzen, sei für die deutsche

¹ Zu den bisherigen Verhandlungen siehe Dok. Nr. 523, P. 3 und Dok. Nr. 532, P. 1.

Ausfuhr nach der Schweiz bedenklich. Eine neue Verständigungsmöglichkeit werde sich nicht ergeben².

Gesandter Müller ging in längeren Ausführungen auf die Wirtschaftslage der Schweiz ein und auf den Verlauf der bisherigen Verhandlungen. Das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen sei dank der Geschicklichkeit der deutschen Unterhändler wesentlich günstiger als erwartet. Würde trotzdem ein Vertrag nicht zustandekommen, so sei bei dem starken Drange der Schweizer Industrie auf den Zollkrieg mit großen Schwierigkeiten zu rechnen. Das Ausland werde es nicht verstehen, wenn Deutschland nicht mit seinem Nachbar zu einer Verständigung kommen könne. Die französische Propaganda würde daraus Nutzen ziehen. Das gute Verhältnis zwischen der deutschen Heeresleitung und dem Schweizer Generalstab würde leiden, zumal die Mitglieder des letzteren wirtschaftlich und als Hotelbesitzer interessiert seien. Er sei bereit, mit der Schweiz telephonisch zu verhandeln, wenn das Ergebnis der Besprechungen im Berner Bundesrat abgewartet werden solle. Dadurch würde der Schweiz erneut gezeigt, wie ernst die deutsche Regierung die Entscheidung nehme.

In der weiteren Aussprache, an der sich der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* der *Reichswirtschaftsminister* und der *Reichsminister der Finanzen* beteiligten, ergab sich übereinstimmend der Wunsch, einen Zollkrieg mit der Schweiz zu vermeiden. Allgemein bestand aber die Auffassung, daß ein Nachgeben schwerste Folgen gegenüber anderen Ländern haben müsse, auf dem Gebiete der Viehwirtschaft insbesondere durch die Kontingentsabreden. Das ganze deutsche Handelssystem würde bedroht. Wenn die Schweiz von sich aus proportionelle Kontingente einführe, so sei es immerhin leichter für Deutschland, tatsächlich unter Protest zu dulden, als ihnen ausdrücklich zuzustimmen. Andernfalls sei es schwieriger, sich gegen den Vorwurf zu verteidigen, die eigene Zahlungsunfähigkeit zu verringern.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett grundsätzlich dem Vorschlage der im Handelspolitischen Auschuß der Reichsregierung zusammengefaßten Ressorts, mit Ausnahme des Auswärtigen Amts, zustimmt. Die formelle Entscheidung soll am 2. 12. getroffen werden³.

2. Wirtschaftspolitische Maßnahmen.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete über seine Verhandlungen mit der Reichsbahn wegen der *Reichsbahntarife*⁴. Die Gütertarife sollen um insgesamt 300 Millionen gesenkt werden. Auf Stückgutsätze entfallen 110 Millionen (Senkung um 20%). Durch Wegfall des 5%igen Bedeckungszuschlags würden 40 Millionen RM gespart, durch Ermäßigung gewisser Tarifklassen 36 Millionen. Die Senkung der Kohlentarife würde 75 Mill. ausmachen. Der Rest von 39 Millionen würde für einzelne Zugeständnisse verbraucht werden. So für Verbilligung der Getreide-, Mehl- und Futtermitteltarife. Düngemittel sollten allgemein ermäßigt werden. Holz für Siedlung auf 100% des Friedensstandes, Schlachtvieh und zu mästende Rinder auf 75% des Friedensstandes. Die Ausfuhr von Steinen, Papier und Textil-Waren aus gewissen sächsischen Bezirken, von Torfstroh, Kalkstein und anderen Waren würde begünstigt.

Zweidrittel des Gesamtbetrages würde durch Personalersparnisse, ein Drittel durch Vorleistungen der Reichsbahn gedeckt. Im übrigen sagte der Reichsverkehrsminister zu, daß wegen einzelner Wünsche, insbesondere des Reichswirtschaftsministeriums, noch Ressortbesprechungen stattfinden sollten.

² MinDir. Posse hatte in seiner undatierten Aufzeichnung „Grundlagen für die Stellungnahme zu dem bisherigen Ergebnis der Handelsvertragsverhandlungen mit der Schweizer Delegation“ mit Anschreiben vom 26.11.31 den im Rkab. vorgetragenen Standpunkt bereits ausführlich erläutert (R 43 I/1115, Bl. 122–131).

³ Die Kabinettsberatungen über den dt.-schweizerischen Handelsvertrag wurden am 11.12.31 fortgesetzt: siehe Dok. Nr. 598.

⁴ Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 571, P. 3.

Das *Kabinet* nahm zustimmend von dem Ergebnis der Verhandlungen Kenntnis. Mit der Notverordnung werden gleichzeitig die Tarifsenkungen im einzelnen bekanntgegeben werden müssen⁵.

Zur *Frage der Löhne und Preise* glaubte der *Reichsarbeitsminister* daß bei einer Ermäßigung der Kohlentarife um 75 Millionen und bei einer Senkung des Preises von seiten der Industrie um eine Mark die Tonne, die Kohle ungefähr wieder auf den Friedenspreis kommen werde. Die Verhandlungen mit der Kohlenindustrie werden vom Reichswirtschaftsminister rasch zu Ende geführt werden⁶.

Wegen der *Eisenpreise* hielt der *Reichswirtschaftsminister* zunächst die Festsetzung der Löhne für notwendig.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete von den bisherigen Ressortbesprechungen. Danach habe es sich herausgestellt, daß eine gleichzeitige Senkung der Löhne bei den 10 000 laufenden Tarifverträgen nicht möglich sei. Sie würde etwa 4–6 Wochen in Anspruch nehmen. Festsetzung eines Stichtages, etwa des 10. Januar 1927, müßte zu größten Ungleichheiten führen. Der Schlichter müsse diese ausgleichen. Dagegen habe das Reichswirtschaftsministerium das Bedenken, daß derartige Lohnsenkungen nicht in die Preise einkalkuliert werden können. In Frage käme die Gruppe, die in der ersten und zweiten Lohnsenkung erfaßt worden seien, nicht über 10%, diejenigen, die nur in der ersten Lohnsenkung betroffen wurden, etwa 15% im Lohn herabzusetzen; im übrigen aber bei besonderen Härten dem Schlichter freie Hand zu lassen. Wegen der Einwände des Reichswirtschaftsministeriums hinsichtlich der Preissenkung bei diesem Verfahren erklärte sich der Reichsarbeitsminister bereit, einer Senkung der Kohlenlöhne gleichzeitig mit dem Kohlenpreise durch eine Ausführungsverordnung zur Notverordnung zuzustimmen⁷. Auf dieser Basis sollen die Verhandlungen weitergeführt werden. Auch bei den Preisen der *Düngemittel* ist nach den Berichten des Reichswirtschaftsministers eine rasche Einigung mit den Unternehmern möglich, sobald die Lohnfrage mit ihnen offen besprochen werden kann.

Der *Reichskanzler* war damit einverstanden, daß in vorsichtiger Weise mit Vertretern der Kohlen- und Eisenindustrie verhandelt wird. Vorleistungen in den Löhnen müßten ausgeschlossen sein. Bei Kali und Stickstoff müßten die Preise stark geworfen werden. Im übrigen müsse unter Androhung der Aufhebung der Kartelle ein starker Druck ausgeübt werden⁸.

Hinsichtlich der Werkstarife wies der *Reichsverkehrsminister* auf die starken Unterschiede bei den einzelnen Gemeinden hin; zum Teil werde ihre Finanzierung stärker auf diese Tarife gerichtet als auf einzelne Steuern.

Der *Reichskanzler* hielt es für geboten, daß vor der endgültigen Entschließung über die Löhne bereits die Frage der Werkstarife wie die der Preise fest geregelt sein müsse⁹. Es müsse Klarheit geschaffen werden, da nach Durchführung der allgemeinen Senkungsaktion mit weiterem Herabgehen der Preise nicht gerechnet werden könne.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß beim Bergbau die Reichsregierung ermächtigt werden solle, die Kohlenlöhne und -Preise gleichzeitig herabzusetzen. Im übrigen soll für die gesamte Arbeiterschaft ein allgemeiner Rahmen festgelegt werden.

Zur *Frage der Beamtenbesoldung* wies der *Reichspostminister* darauf hin, daß zahlreiche Gruppen bereits auf dem Niveau von 1924 wieder angelangt seien, zum Teil ständen sie darunter¹⁰. Wenn

⁵ Dazu auch Dok. Nr. 583, P. 3.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 583, P. 5.

⁷ Tatsächlich sind in der 4. NotVo. vom 8.12.31 (RGL. I, S. 699) Kohlenpreise und Kohlenlöhne gesenkt worden: Siehe den Ersten Teil, Kapitel I, § 3 (S. 700) und den Sechsten Teil, Kapitel I § 2 Abs. 2 (S. 726).

⁸ Dazu Dok. Nr. 583, P. 5.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 577, P. 3.

¹⁰ Wegen der befürchteten erneuten Kürzung der Beamtengehälter hatten sich verschiedene Beamtenverbände mit Eingaben an den RK gewandt. Der Reichsbund der höheren Beamten hatte am 28.10.31 eine Zusammenstellung über die Realbezüge der Beamten 1931 im Vergleich zu 1913 und 1924 übersandt und die Broschüre von Adolf Bohlen „Die höheren Beamten nach drei Gehaltskürzungen. Das Ergebnis der Notverordnungen in Zahlen“ beigelegt (R 43 I/2572, Bl. 266–295). Ähnliche Berech-

er gezwungen wäre, die Ersparnisse, die aus einer weiteren Herabsetzung der Gehälter erwüchsen, an das Reichsfinanzministerium abzuführen, dann sei er nicht in der Lage, Tarife zu senken. Er halte aber eine Tarifsenkung im Rahmen der gesamten Maßnahmen für notwendig.

Im weiteren Verlauf der Aussprache ergab sich, daß erwogen werden möchte, die Gebühren für Geschäftsdrucksachen, den Paketverkehr und für den Fernsprechverkehr herabzusetzen¹¹, und daß auch die Gebühren der Rechtsanwälte und Notare, Gerichtsvollzieher, Patentanwälte und Ärzte sowie die Arzntaxe ermäßigt werden müßten¹². Eine allgemeine Senkung der Warenpreise und damit Entwertung der Läger würde zwar auch für die Banken eine gewisse Gefahr bedeuten. Ihr müßte aber durch Maßnahmen begegnet werden, die nicht in die Notverordnung aufgenommen werden brauchten. Die Preisfrage sowie die Erntesicherung außerhalb der Osthilfegebiete sollen in einer Chefbesprechung am 30. November vormittags unter dem Vorsitz des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft behandelt werden¹³.

3. Innerpolitische Besprechung.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über den Vorfall in Darmstadt¹⁴. Der Oberreichsanwalt habe ihm keine Mitteilung darüber gemacht, daß er beabsichtige, hierzu der Presse gegenüber Stellung zu nehmen¹⁵. Seine Erklärung sei mißverstanden worden¹⁶. In einer eingehenden Aussprache habe er erklärt, daß er keinen Vorwurf gegen die hessischen Behörden erhoben habe und daß die Angaben über die Beschlagnahme in Hessen unzutreffend seien. Er sei auf die Unzweckmäßigkeit seines Vorgehens hingewiesen worden. Er habe zugesagt, die gerichtliche Voruntersuchung alsbald in die Wege zu leiten. Inzwischen sei der Antrag gestellt worden.

Reichsgerichtsrat Jorns werde nunmehr, wie bereits früher angeregt, in einem Revisionssenat beschäftigt werden¹⁷. Er sei bei einer Schlußvernehmung, die der Oberreichsanwalt selbst geleitet habe, zugezogen worden¹⁸. Der Ausgang des Verfahrens sei nicht zu übersehen. Die weiteren Ermittlungen würden durch einen Reichsgerichtsrat in Hessen vorgenommen. Der Reichsanwalt werde berichten.

Der Hessische Gesandte habe gegen das Vorgehen des Oberreichsanwalts Verwahrung eingelegt. Er sei beruhigt worden¹⁹. Inzwischen habe auch eine Unterredung mit Frank von der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei stattgefunden. Er habe sich darüber beschwert, daß die Legalität der Bewegung frivol in Zweifel gezogen werde²⁰ und Beamte wegen ihrer Zugehörigkeit zur Partei diszipliniert würden. Auf sein Verlangen, der Reichsminister der Justiz müßte eingreifen, sei er darauf verwiesen

nungen hatte der Allgemeine Dt. Beamtenbund am 11.11.31 vorgelegt (R 43 I/2572, Bl. 305–309). Gleichen Tenor hatten auch das Schreiben des Dt. Beamtenbundes vom 28.11.31 (R 43 I/2572, Bl. 320–322) und mehrere Telegramme (a.a.O., Bl. 316–319).

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 588, P. 3; siehe auch die Gebührensenkung der RP vom Dezember 1930 in Dok. Nr. 194, Anm. 23.

¹² Hierzu Dok. Nr. 583, P. 2.

¹³ Dazu Dok. Nr. 577, Anm. 5.

¹⁴ Vgl. Dok. Nr. 572.

¹⁵ Der Oberreichsanwalt Werner hatte am 26.11.31 der Telegraphen Union ein Interview gegeben, in dem er betont hatte, daß er die Hausdurchsuchungen nicht veranlaßt habe. Der Pr.IM Severing habe ihm ein Schriftstück übergeben, das angeblich von Best stamme. Werner hatte hervorgehoben, daß der Vorwurf des Hochverrats erst noch geklärt werden müsse, da es sich bei den beschlagnahmten Schriftstücken offenbar um Maßnahmen handle, die sich nicht gegen eine aufgrund der jetzt geltenden Verfassung im Amte sich befindlichen Regierung richteten (Text der Telegraphen-Union vom 26.11.31 in R 43 I/2683, S. 75).

¹⁶ In einem Schreiben an den Hessischen IM Leuschner vom 27.11.31 hatte Werner die Aussage seines Interviews erläutert (Durchschrift in R 43 I/2683, S. 89–93).

¹⁷ Reichsanwalt Jorns war 1928 öffentlich beschuldigt worden, er habe 1919 die Mörder Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts entkommen lassen. Nach einem für ihn ungünstig ausgegangenen Beleidigungsprozeß hatte sich Jorns beurlauben lassen: diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 82, Anm. 6.

¹⁸ Vgl. Dok. Nr. 572, Anm. 3.

¹⁹ Der Hessische Gesandte Nuß hatte in einem Schreiben an den RK vom 27.11.31 gegen das Interview des Oberreichsanwalts Werner Verwahrung eingelegt. Das Interview habe z. T. objektiv unrichtige Behauptungen enthalten. Nuß stellte in seinem Schreiben fest, daß Best als einer der Hauptführer der hessischen Nationalsozialisten gelte (R 43 I/2683, S. 71–72).

²⁰ Vgl. zur Legalität der NSDAP auch Dok. Nr. 599.

worden, daß es sich um Angelegenheiten der Landesbehörden handle, auf die die Reichsregierung keinen Einfluß habe.

Die Persönlichkeit des Oberreichsanwalts sei über jeden Zweifel erhaben.

Zu Hinweisen des *Reichskanzlers* auf bedenkliches Vorgehen in einzelnen Prozessen erklärte er, daß es sich in dem einen Fall, in dem der Richter seine Zuständigkeit zum Einschreiten wegen des Vorwurfs des Hochverrats, der vom Beschuldigten gegen den Reichskanzler erhoben worden sei, um einen Menschen gehandelt habe, dem ohne Zweifel der Schutz des § 51 des Strafgesetzbuchs²¹ zuzubilligen war. Wenn bei Beweisaufnahmen über das erforderliche Maß hinaus an Zeugen Fragen gerichtet würden, deren Beantwortung Material für Angriffe und Agitation gäbe, so sei das ein bedauerlicher Mißbrauch. Das Reichsgericht habe in dieser Hinsicht verständige Grundsätze aufgestellt.

Der *Reichskanzler* dankte dem Reichsminister für Justiz für seine Ausführungen und sein Vorgehen²².

²¹ § 51 StGB lautete: „Unzurechnungsfähigkeit. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewußtlosigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war“.

²² Der Oberreichsanwalt stellte im Sommer 1932 das Ermittlungsverfahren ein: diese Edition, Das Kabinett v. Papen, Dok. Nr. 89, P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 574 Ministerbesprechung vom 28. November 1931, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2018–2023 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D574>